

INFORME SOBRE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL MONUMENTO ESTELA DE LUZ 2009-2011

Presentación

Al integrar su plan anual de revisiones, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pone en práctica un amplio ejercicio de planeación estratégica. Dicha planeación tiene por objeto asegurar que su nivel de cobertura sobre la gestión pública es adecuado para identificar políticas públicas clave, programas prioritarios y temas relevantes en cada grupo funcional sujeto a evaluación.

Entre los elementos que el órgano de fiscalización superior federal toma en cuenta al elaborar su planeación, se encuentran temáticas que resultan ejemplificativas de debilidades en los principales procesos gubernamentales, las cuales deben ser analizadas y atendidas para corregir sus causas y evitar su recurrencia.

Algunas de estas temáticas han adquirido una marcada visibilidad en los medios de comunicación nacionales y en la opinión pública, factor que también considera la ASF al programar sus revisiones, a fin de contribuir a la satisfacción de las demandas de transparencia y rendición de cuentas expresadas por la sociedad.

De esa manera, como parte de la fiscalización superior de las Cuentas Públicas correspondientes al periodo 2009-2011, la ASF realizó diversas auditorías relacionadas con el *Monumento Estela de Luz*, a fin de comprobar que los recursos públicos asignados a su construcción se ejercieron con eficiencia, eficacia y economía, y de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Desde la perspectiva de la ASF los resultados de sus Informes, incluyendo éste, demuestran la necesidad de impulsar la consolidación de una política articulada y de gran alcance en la que participen los sectores público, privado y social para promover, desde distintos ámbitos de análisis y considerando las atribuciones y funciones propias de cada institución, la detección más oportuna de posibles irregularidades, y sobre todo la corrección progresiva, ordenada y sistemática de las fallas estructurales que posibilitan la aparición y la continuidad en el tiempo de dichos incidentes.

Debe señalarse que la información relacionada con el Monumento Estela de Luz contenida en este Informe se encuentra registrada de manera puntual y detallada en las auditorías individuales que forman parte de los Informes del Resultado de la fiscalización superior de las Cuentas Públicas respectivas.

No obstante, la publicación independiente de este documento, basado en dichas auditorías individuales, responde a la aspiración institucional de presentar de manera sintetizada y clara los principales hallazgos y conclusiones a los que la ASF llegó como consecuencia de las revisiones practicadas.

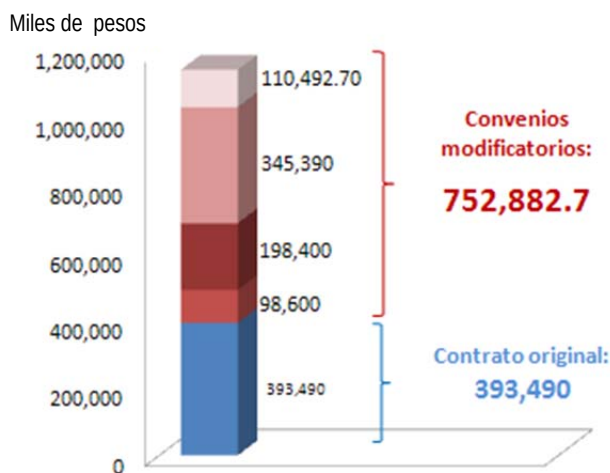
Resumen Ejecutivo

Desde la revisión de la Cuenta Pública 2009 hasta la de 2011, la ASF realizó 10 auditorías a las entidades vinculadas con el Fideicomiso para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución que incluye la construcción del monumento denominado Estela de Luz. Las entidades fiscalizadas fueron la Secretaría de la Función Pública (SFP); el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM); el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT); el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO); I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. y FONATUR Constructora, S.A. de C.V.

Como consecuencia de sus intervenciones, la ASF emitió 106 observaciones, que generaron 142 acciones: 36 recomendaciones, 5 solicitudes de aclaración, 1 promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 86 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 11 pliegos de observaciones y 2 denuncias de hechos. Asimismo, en el transcurso de las auditorías se presentaron 29 solicitudes de intervención de las instancias de control competentes.

Entre los principales hallazgos e irregularidades detectados en el proyecto del Monumento Estela de Luz se encuentran los siguientes:

- Contratación de diversos servicios con instituciones cuyas atribuciones u objeto social no guardan relación con el servicio solicitado, o no tienen la capacidad para realizarlo, lo que generó subcontrataciones y que se optara por procedimientos de contratación diferentes a la licitación pública. En este sentido, el Comité Técnico del Fideicomiso acordó contratar a I.I.I., S.A. de C.V. (finalmente I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.) para realizar la construcción del Monumento Estela de Luz en su primera etapa, con un importe máximo de 394,400.0 miles de pesos (mlp)., que no tenía la capacidad, infraestructura ni personal competente para llevar a cabo la ejecución de la misma, toda vez que la obra fue subcontratada al 100%. Esta situación provocó, entre otros aspectos, que no se entregara la obra en los tiempos previstos en el contrato original, sino un año cuatro meses después de la fecha prevista para su inauguración y con un costo adicional de alrededor de 192.0%, como se muestra en la siguiente gráfica:



- Por su parte, el Comité de Obras de I.I.I. Servicios incorrectamente dictaminó procedente la excepción al procedimiento de licitación pública para contratar la obra y autorizar el de invitación a cuando menos tres personas, toda vez que no se justificaron y acreditaron los elementos que establece la ley en estos casos.
- Adicionalmente, sin justificación técnica ni autorización del proyectista, I.I.I. Servicios modificó e incluyó conceptos adicionales de obra al catálogo presentado por el arquitecto proyectista el 23 de diciembre de 2009, mismo que fue entregado a las participantes en el proceso de invitación, siendo las empresas Proyectos y Desarrollos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. y GUTSA Infraestructura, S.A. de C.V. (en adelante PDI/GUTSA), quienes participaron en forma conjunta, las que cotizaron los costos más bajos, sin acreditar la viabilidad económica de su oferta.
- Celebración de diversos convenios modificatorios que dieron lugar al aumento significativo del costo de construcción de la obra (de 394,400.0 mlp a 1,146,372.7 mlp), como se muestra en la tabla siguiente

**RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO CELEBRADO
ENTRE EL FIDEICOMISO Y I.I.I. SERVICIOS, S.A. DE C.V.
(Miles de pesos)**

Documento	Fecha de Celebración	Monto Contractual	Plazo
Contrato	18-dic-09	393,490.0	18-dic-09 al 31-ago-10
1er. Convenio	29-ene-10	98,600.0	18-dic-09 al 31-ago-10
2o. Convenio	4-jun-10	198,400.0	18-dic-09 al 31-ago-10
3er. Convenio	1-sep-10	345,390.0	18-dic-09 al 30-dic-11
4to. Convenio	20-dic-11	110,492.7	18-dic-09 al 30-dic-11
Total Contratado		1,146,372.7	
Monto cancelado		7,267.8	
Total Ejercido Según Finiquito	20-jul-12	1,139,104.9	18-dic-09 al 30-dic-11

- Se observó el pago en exceso en la realización de la obra, especialmente por un notorio sobreprecio en el acero inoxidable, lo que derivó en pagos no justificados por 248,868.2 mlp por diferencias en tres conceptos relacionados: precios del acero (pago injustificado de 191,410.2 mlp); peso específico del acero (pago injustificado de 33,876.4 mlp), y transporte y montaje del acero (pago injustificado de 23,581.5 mlp), por lo cual la ASF presentó denuncia de hechos.
- Retrasos en la presentación de documentos técnicos para la ejecución de las obras correspondientes, lo que generó demoras y aplazamientos innecesarios, pues la inauguración del Monumento prevista para el 15 de septiembre de 2010 tuvo lugar hasta el 7 de enero de 2012.

- La ASF determinó también otros pagos improcedentes en diversos conceptos por un importe total de 150,338.7 mlp, ante los cuales presentó la denuncia de hechos respectiva, incluyendo entre otros, al cuarzo utilizado para la construcción de la Estela de Luz, por el que I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. realizó pagos sin considerar la integración incorrecta de los precios unitarios extraordinarios referentes al suministro, habilitado y montaje de las placas de cuarzo y su marco de aluminio.
- Contratación de estudios técnicos cuyas especificaciones resultaron inferiores a las requeridas para la adecuada ejecución de la obra, lo que representó una utilidad limitada de los estudios contratados.
- Autorización formal para dar inicio a la construcción del Monumento con base en estudios técnicos que resultaban insuficientes para dicho propósito, lo que generó el incremento en costos y tiempo en la ejecución de la obra.

Síntesis cronológica de hechos relevantes

19 de junio de 2006.- Se instaló la *Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana*.

Octubre de 2007.- La SHCP, en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública Centralizada del Gobierno Federal y BANCOMEXT suscribieron el contrato del fideicomiso público denominado *Fideicomiso del Bicentenario*, con objeto de establecer un mecanismo para administrar y controlar de manera transparente los recursos públicos y bienes destinados al funcionamiento y operación de la Comisión Organizadora. En dicho documento se estableció que la Oficialía Mayor de la SFP sería la responsable de llevar a cabo el seguimiento y vigilancia del ejercicio y destino de los recursos federales aportados al Fideicomiso.

También en 2007 se constituyó el *Comité Técnico del Fideicomiso*, el cual tendría como funciones aprobar los pagos de la Comisión Organizadora; elaborar, aprobar y modificar las Reglas de Operación del Fideicomiso; revisar y aprobar, en su caso, la información financiera y contable del Fideicomiso, y dictar las medidas correctivas que fueran procedentes.

15 de enero de 2009.- Se acordó convocar, mediante invitación, a un grupo de destacados arquitectos con el propósito de que participaran en el Concurso Nacional del Anteproyecto para la Construcción de un Monumento (Arco) Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia Nacional. Como resultado, el 26 de enero de 2009 se convocó a treinta arquitectos y seis despachos a fin de participar en el citado Concurso Nacional del Anteproyecto.

27 de enero de 2009.- La Comisión Organizadora, a través del Director General del INEHRM, comunicó a diversos profesionistas y despachos la invitación a participar en el concurso referido, proporcionando a los convocados las bases que especificaban las características, procedimientos y fechas programadas para la junta de aclaraciones, entrega de propuestas y la emisión del fallo correspondiente.

El Anteproyecto debía ser diseñado como hito urbano-arquitectónico, contemporáneo, abstracto y de gran altura, símbolo de la unidad nacional y emblema del México moderno, como remate del trazo original del Paseo de la Reforma construido en 1865; habría de contar con un monumento (Arco) emblemático para conmemorar la gesta de la Independencia, una plaza o espacio público, un “stand” de turismo de 6.0 m², un “stand” de ventas de documentos y objetos conmemorativos de 12.0 m² y una bodega de 12.0 m².

20 de febrero de 2009.- El *Fideicomiso del Bicentenario* fue modificado con objeto de sustituir al entonces fiduciario (BANCOMEXT) por BANJERCITO, el cual asumió el carácter de fiduciario y adquirió todos los derechos y obligaciones respectivos, ya que se argumentó que el BANCOMEXT no brindaba los servicios suficientes para solventar las necesidades del fideicomiso, sin precisar a qué servicios se refería, ni se acreditó que, en su caso, el fiduciario manifestara incapacidad o limitaciones para realizar esa encomienda.

La modificación incluyó también cambios en el clausulado del Fideicomiso: se estableció, entre otras cuestiones, que el Comité Técnico estaría integrado por el Oficial Mayor de la SFP, el Director General del INEHRM y representantes de las Secretarías de Gobernación, de SHCP y de Relaciones Exteriores, uno por cada dependencia. El Comité Técnico contaría con la facultad de autorizar contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Independientemente de esta modificación al contrato de Fideicomiso, el proceso relacionado con el concurso continuó y se señaló el **30 de marzo de 2009** como fecha límite para la entrega de los anteproyectos, con objeto de que el jurado seleccionara el proyecto ganador en consideración a los aspectos técnicos, simbólicos y formales relacionados, así como las posibilidades de su realización, toda vez que la inauguración estaba prevista para el 15 de septiembre de 2010.

15 de abril de 2009.- En ceremonia pública el Comité Organizador del concurso dio a conocer al proyecto ganador. Conforme a la ficha técnica del mismo, se estableció como presupuesto aproximado para su ejecución el monto de 218,998.9 mlp.

21 de abril de 2009.- El Comité Técnico del Fideicomiso aprobó la primera modificación a las Reglas de Operación y a las Políticas, Bases y Lineamientos (POBALINES) correspondientes al Fideicomiso del Bicentenario, con el propósito de establecer tanto los mecanismos y procedimientos de operación de dicho Fideicomiso, como para la contratación de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y de servicios de cualquier naturaleza, incluida la obra pública y los servicios relacionados con la misma.

28 de abril de 2009.- El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, cedió mediante convenio al INEHRM los derechos y obligaciones de la convocatoria y bases del citado concurso, para agilizar la contratación del arquitecto ganador y garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos correspondientes.

28 de abril de 2009.- El Comité Técnico del Fideicomiso autorizó la contratación del arquitecto ganador, por un monto máximo de 29,024.7 mlp IVA incluido para elaborar el proyecto ejecutivo con un periodo de ejecución de tres meses. (No obstante la autorización, la contratación del arquitecto ganador del proyecto se dio hasta el 28 de agosto de 2009).

15 de julio de 2009.- El Comité de Obras Públicas de la SFP dictaminó procedente la excepción a la licitación pública en relación con las obras públicas para la elaboración del proyecto arquitectónico ejecutivo de la construcción de un Monumento Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia Nacional, especificando que dichos trabajos serían realizados por el arquitecto ganador por un monto total de 18,829.8 mlp IVA incluido, con un periodo de ejecución de 90 días naturales, contados a partir del día siguiente de su autorización.

18 de agosto de 2009.- El Comité Técnico del Fideicomiso autorizó la suscripción del contrato por adjudicación directa relativo a la prestación de servicios relacionados con la Obra Pública, para la elaboración del proyecto arquitectónico ejecutivo del Monumento Conmemorativo del Bicentenario, el cual fue celebrado por BANJERCITO en su carácter de institución fiduciaria, el arquitecto ganador y el Director General del INHERM. Como puede corroborarse, todos los retrasos anteriores provocaron una dilación significativa en la contratación del arquitecto que realizaría el proyecto ejecutivo y estaría al frente de la dirección arquitectónica del Monumento Conmemorativo del Bicentenario.

3 de junio de 2009.- El Comité Técnico del Fideicomiso autorizó la erogación de recursos para contratar a una entidad pública que efectuara el estudio de mecánica de suelo y el levantamiento topográfico, para la construcción del monumento conmemorativo a partir de esta fecha y hasta **31 de agosto de 2010**. Asimismo, se establecieron las características técnicas y específicas de los servicios por contratar; de igual forma se estableció que habría una persona responsable de validar los trabajos que deberían ser entregados por el INEHRM al BANJERCITO.

18 de agosto de 2009.- Se celebró un convenio de colaboración entre el BANJERCITO y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), para contratar el estudio de mecánica de suelos y el levantamiento topográfico para la construcción del Monumento Conmemorativo del Bicentenario. En el convenio citado, cuyo importe fue de 875.9 mlp IVA incluido, el IPN se comprometía a elaborar y entregar los estudios, conforme a las características y especificaciones solicitadas por el INEHRM.

30 de octubre de 2009.- El IPN envió al INEHRM el informe final del estudio de mecánica de suelos y el levantamiento topográfico para la construcción del Monumento Conmemorativo.

5 de noviembre de 2009.- El INEHRM envió al arquitecto proyectista los estudios elaborados por el IPN.

Al respecto, al establecerse en el contrato del 18 de agosto de 2009, suscrito entre el BANJERCITO y el IPN, que el estudio debía ser realizado a la profundidad de 35.0 m y no tomar en cuenta que el arquitecto ganador consideró la posibilidad de elaborar el estudio contratado a mayor profundidad (como lo solicitó al INEHRM mediante oficio presentado el **23 de julio de 2009**), sucedió que dicha profundidad no pudiera adaptarse, tal como lo recomendó posteriormente el IPN, y como era necesario; lo cual, por ende, generó que el estudio en cuestión no fuera útil para determinar las especificaciones del proyecto de construcción del Monumento Estela de Luz.

Lo anterior provocó que el proyecto ejecutivo del Monumento Conmemorativo del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional, entregado por el arquitecto ganador, contuviera datos imprecisos para su construcción.

La entrega del proyecto ejecutivo, se realizó en cinco fechas distintas siendo la última el 16 de noviembre de 2009.

19 de noviembre de 2009, se celebró el Acta de entrega-recepción de los servicios consistentes en la elaboración del proyecto arquitectónico ejecutivo del Monumento Conmemorativo del Bicentenario entre BANJERCITO y el arquitecto ganador, en la cual se asentó la entrega formal del proyecto ejecutivo, el cual fue revisado por el INEHRM, designado para validar y dar seguimiento a los servicios prestados.

No obstante la formalización mediante Acta de la entrega del proyecto ejecutivo descrito en el párrafo precedente, éste no estaba completo, ya que 101 planos contenían la leyenda "Documento en revisión no para construcción", en virtud de que aún estaban pendientes de realizarse los estudios de mecánica de suelos y túnel de viento, los cuales, una vez que se tuvieran, generarían modificaciones al proyecto presentado.

No obstante lo anterior, el INEHRM informó al BANJERCITO que constató que se realizaron las cinco entregas en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en el contrato relativo y que procedía a hacer entrega del proyecto arquitectónico ejecutivo para la edificación del Monumento Conmemorativo del Bicentenario.

11 de diciembre de 2009.- El Comité Técnico del Fideicomiso aprobó la contratación por adjudicación directa de la empresa pública I.I.I., S.A. de C.V., con un importe máximo de 394,400.0 mlp IVA incluido para realizar la construcción del Monumento Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia en su primera etapa. No obstante lo anterior, la contratación se realizó con I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.

I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., es una empresa pública filial de Petróleos Mexicanos (PEMEX) constituida en noviembre de 1995, cuyo objeto es prestar, mediante actos de derecho privado, servicios de operación a Instalaciones del propio PEMEX y sus organismos subsidiarios; realizar los proyectos de regularización, mantenimiento, adecuación, gestoría, soluciones técnicas y jurídicas de carácter inmobiliario; planear y desarrollar los proyectos de comercialización de sus bienes inmuebles y participar en la venta de los activos inmobiliarios improductivos de PEMEX y sus subsidiarias.

18 de diciembre de 2009.- BANJERCITO y la empresa I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. celebraron Contrato para el Desarrollo Integral de la Construcción del Monumento Conmemorativo del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional, cuyo objeto fue la coordinación y ejecución de la construcción del Espacio Conmemorativo y Monumento de la Estela de Luz, con un monto de 393,490.0 mlp, IVA incluido; y un periodo de ejecución del 18 de diciembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, es decir, 256 días naturales.

Las auditorías practicadas revelan que la empresa I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. no tenía capacidad para llevar a cabo la ejecución de la obra, lo cual pudo constatarse al comprobar que la obra fue subcontratada en un 100%.

23 de diciembre de 2009.- El arquitecto ganador presentó una actualización de su proyecto, en la que se modificaron las especificaciones del acero que habría de utilizarse en la construcción del Monumento Conmemorativo, derivadas del reporte preliminar del estudio de túnel de viento. Las modificaciones consistieron en

- a) El diámetro de las columnas de acero inoxidable cambió de dimensiones de 0.81 m a 0.91 m.
- b) El tipo de acero a utilizar fue el ASTM A-572, grado 100.
- c) Además, se modificó el peso para las ocho columnas de acero a 957,819.59 kg.

En dicha actualización se incluyeron los estudios preliminares del túnel de viento, los cuales fueron realizados por la empresa Rowan Williams Davies & Irwin Inc. (RWDI), así como las consideraciones que al respecto emitió su equipo de diseño estructural.

Dicho proyecto tampoco estaba completo, toda vez que el estudio de Túnel de Viento tenía el carácter de preliminar, además de que el propio arquitecto ganador asentó en el documento que se hacía entrega para efectos de información, mas no para proceso constructivo, y que se retroalimentaría en su momento para los fines necesarios, para lo cual sería complementada con un nuevo análisis de RWDI para el término del diseño estructural.

5 de enero de 2010.- El Comité de Obras Públicas de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., en su Primera Sesión Extraordinaria, dictaminó procedente la contratación por el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, de la construcción del Monumento Estela de Luz.

De las revisiones practicadas por el órgano de fiscalización superior de la Federación, debe hacerse hincapié en el hecho de que el citado proceso de invitación no debió llevarse a cabo, por lo siguiente:

Como se ha mencionado el proyecto entregado por el arquitecto ganador estaba incompleto y, por tanto, no era apto para construcción, ya que fue hasta junio de 2010 que el arquitecto ganador entregó al Coordinador General de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., y a la Coordinadora de Proyecto en esa empresa pública, un documento que incluía el reporte final del estudio del Túnel de Viento realizado por RWDI, el cual no implicó variación alguna en relación al proyecto ejecutivo presentado el 23 de diciembre de 2009, por lo que, en esa fecha, las consideraciones contenidas en éste último se confirmaron como definitivas.

En adición, los estudios en los que se basó el proyecto de construcción de la Estela de Luz fueron contratados por el responsable del proyecto y no con los recursos aprobados en el presupuesto de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. que habían sido autorizados el 3 de junio de 2009, lo que provocó que no se contara con los estudios necesarios para la construcción del referido monumento y ocasionó que los estudios realizados por el IPN no sirvieran para su construcción..

6 de enero de 2010.- I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. convocó mediante el Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas para contratar a precios unitarios y tiempo determinado la obra pública consistente en la construcción de la "Plaza Bicentenario Estela de Luz". Las empresas invitadas mediante el procedimiento mencionado fueron: Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.; Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V.; Grupo de Ingeniería, Arquitectura y Asociados, S.A. de C.V.; Gutsa Infraestructura, S.A. de C.V.; Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., CARSO Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. y Grupo Tradeco, S.A. de C.V.

Debe hacerse notar el hecho de haber invitado a la empresa Gutsa Infraestructura, S.A. de C.V., a pesar de su historial negativo en el cumplimiento de diversos contratos con la administración pública federal, que inclusive implicaron su inhabilitación por parte de la propia SFP, ya que el 23 de noviembre de 2007 la Unidad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad de la SFP emitió resolución donde se determinó la inhabilitación de Gutsa Infraestructura, S.A. de C.V., para presentar propuestas y celebrar contrato alguno con dependencias y entidades de la administración pública federal, ni con entidades federativas cuando utilicen recursos federales, conforme a los convenios celebrados con el Ejecutivo Federal, en las materias de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por un plazo de un año, por infringir lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 47, en relación con el artículo 77, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, toda vez que dicha empresa proporcionó información falsa y actuó con dolo durante la vigencia de contratos de obra pública celebrados con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, entre otras inhabilitaciones a la que fue sujeta en fechas posteriores.

7 de enero de 2010.- Las empresas invitadas, mediante diversos escritos y correos electrónicos, confirmaron su participación en el proceso señalado y acusaron recibo de la convocatoria correspondiente, así como de los tres CD's, que contenían el Proyecto Ejecutivo, especificaciones generales, Términos, Bitácora Electrónica y Anexos de la Invitación

Cabe señalar que I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., para la realización de las citadas invitaciones a participar en el procedimiento de contratación, ignoró sin justificación las actualizaciones al proyecto presentado por el arquitecto ganador, quien las hizo de su conocimiento el 23 de diciembre de 2009. En cambio, consideró para dicho procedimiento de invitación sólo las especificaciones que el citado arquitecto proyectista ganador había presentado al INEHRM desde el 16 de noviembre de 2009.

12, 14 y 18 de enero de 2010, se realizaron la primera, segunda y tercera juntas de aclaraciones de la invitación a cuando menos tres personas, en las que se destacan por su relevancia las siguientes precisiones a las bases: se entregó el catálogo definitivo de conceptos, en el cual se estableció y confirmó el acero inoxidable tipo S32101; y el diámetro de 91 cm y los espesores de 3" a 7/8" de las columnas de acero inoxidable. Adicionalmente, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. confirmó a pregunta expresa de uno de los participantes que el peso de las columnas de acero inoxidable sería de 625,000.00 kg, dicho peso no se modificó a pesar de haberse cambiado el diámetro y espesor de las columnas.

25 de enero de 2010.- Se presentaron las ofertas por parte de las empresas invitadas al concurso para la construcción del Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz; entre ellas, se recibió la oferta de la empresa Gutsa Infraestructura, S.A. de C.V., quien participó en asociación con Proyectos y Desarrollo de

Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. (en adelante PDI-Gutsa), las cuales presentaron la oferta más baja, que consistió en un monto de 462,752.0 mlp IVA incluido, dicha propuesta incluyó en su procedimiento constructivo cinco secciones de cada columna de acero y un peso total de 625,031.99 kg de acero.

Debe destacarse que cada una de las propuestas presentadas registró un monto superior a la cantidad originalmente autorizada a I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. de 393,490.0 mlp IVA incluido, circunstancia que debió ser suficiente para declarar desierto el procedimiento de invitación referido y, en su caso, llevar a cabo un nuevo procedimiento de adjudicación. En cambio, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. promovió un convenio modificatorio para adecuar su presupuesto a la oferta presentada por PDI/GUTSA.

26 de enero de 2010.- I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. mediante oficio dirigido al fiduciario BANJERCITO, y éste a su vez, a través de oficio remitido a la Presidencia del Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario, solicitó la celebración de un Convenio Modificatorio al contrato celebrado el 18 de diciembre de 2009 entre I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., y BANJERCITO, con la finalidad de obtener un incremento por la cantidad de 98,600.0 mlp, que le permitiera a esa empresa pública cubrir el monto de las propuestas presentadas en la invitación a cuando menos tres personas, cuyo monto fue superior a la cantidad originalmente contratada.

27 de enero de 2010.- Tal incremento quedó formalmente autorizado por acuerdo del Fideicomiso del Bicentenario mediante Acta suscrita únicamente por la Presidencia y la Secretaría Técnica, respectivamente, del Comité Técnico del mencionado Fideicomiso.

28 de enero de 2010.- I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. emitió el fallo de la invitación a cuando menos tres personas para la construcción del proyecto denominado “Estela de Luz”, de la cual resultó ganadora la propuesta conjunta de las empresas PDI-Gutsa.

29 de enero de 2010.- Como consecuencia de la citada autorización del Fideicomiso, del 27 de enero de 2010, se celebró Convenio Modificatorio al Contrato formalizado entre BANJERCITO y I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. y se otorgó el incremento solicitado por un monto de 98,600.0 mlp.

29 de enero de 2010.- BANJERCITO contrató a FONATUR Constructora, S.A. de C.V., como empresa supervisora para que vigilara y controlara el desarrollo de los trabajos de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. en sus aspectos administrativos y de tiempo conforme a los programas de ejecución y de acuerdo con los avances y recursos asignados, por un monto de 4,603.1 mlp. El plazo para la terminación de la obra se estableció del 29 de enero al 31 de agosto de 2010, el cual se extendería al 30 de noviembre de 2010 para realizar inspecciones y elaborar el finiquito de FONATUR Constructora, S.A. de C.V.

Se formalizaron dos convenios modificatorios de plazo y monto, de fechas 26 de noviembre de 2010 y 23 de febrero de 2012 para quedar en un monto de 11,665.3 mlp y un plazo hasta el 20 de julio de 2012.

29 de enero de 2010.- I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. formalizó el contrato a precios unitarios y tiempo determinado con PDI/GUTSA para la construcción del Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz, en la Ciudad de México, D.F., con un importe de 462,752.0 mlp, y un anticipo de 222,121.0 mlp (el 48.0% del monto contratado) y un periodo de ejecución del 29 de enero al 21 de agosto de 2010 (205 días naturales), en el mismo se pactaron, entre otros aspectos el catálogo de conceptos, en el que se estableció la especificación para las columnas de acero inoxidable: ASTM A-240/A tipo S32101, con diámetro de 0.91 m, espesores de 3” hasta 7/8” y una altura total de 118 m, acabado sandblast con abrasivo tipo micro-esfera de vidrio; con un peso de 625,031.99 kg y un precio unitario fijado en \$122.24 por kilogramo.

I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. formalizó con PDI/GUTSA dos convenios modificatorios de monto y plazo de fechas 1o. de septiembre de 2010 y 24 de noviembre de 2011, para quedar en 1,020,026.6 mlp y fecha de entrega al 30 de diciembre de 2011 como se muestra en la tabla siguiente:

**RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO CELEBRADO
ENTRE I.I.I. SERVICIOS, S.A. DE C.V., Y PDI/GUTSA
(Miles de pesos)**

Documento	Fecha de Celebración	Monto Contractual	Plazo
IIIS-EST-COP-005-10 (Contrato)	29-Ene.-10	462,752.0	29-ene. al 21-ago.-10
IIIS-EST-COP-005-10-1 (1er. Convenio)	1-Sep.-10	481,042.1	29-ene.-10 al 15-dic.-11
IIIS-EST-COP-005-10-2 (2o. Convenio)	24-Nov.-11	76,232.5	29-ene.-10 al 30-dic.-11
Total		1,020,026.6	
Monto ejercido según finiquito		1,046,295.8	

Conforme a los resultados de las auditorías, se resalta:

- El INEHRM y I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., no respetaron, antes de la contratación de la obra y durante su construcción, las características del anteproyecto ganador para la construcción del Monumento Conmemorativo ni del proyecto ejecutivo entregado en su quinta etapa el 16 de noviembre de 2009. Ello, debido a que no consideraron la Plaza Arbolada y del Bicentenario que, de acuerdo al proyecto ganador, se extendía hacia un gran espacio público dedicado al esparcimiento y convivencia, el cual recuperaba parte del bosque que fue fragmentado por el paso del Circuito Interior; ni los recubrimientos de granito negro en la Plaza Monumento y de Obsidiana en el Espacio Conmemorativo, que contendrían mensajes grabados conmemorativos en español y en 62 lenguas vivas de México y que, de acuerdo al proyectista, representaba un espacio de respeto a la población que dio su vida en las luchas armadas de la independencia. En su lugar I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., construyó una sala cubierta con tabla roca, lo que modificó el concepto arquitectónico del proyecto.
- Durante su construcción I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., redujo los espacios considerados en el proyecto de concurso al eliminar un eje de construcción y cambiar los elementos que conforman los sótanos y la plaza del monumento lo que originó que de los 11,573.44 m², considerados en la invitación a cuando menos tres personas, se construyeran sólo 8,138.23 m² como se detalla en la tabla siguiente:

**COMPARATIVA ENTRE LAS ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN DEL
PROYECTO ORIGINAL, DE CONCURSO Y CONSTRUIDAS
(Metros cuadrados)**

Denominación	Proyecto Ejecutivo	Concurso	Construidas
Plaza del Monumento	5,951.92	5,414.88	3,381.00
Cubierta Calle Lieja	343.10	422.59	98.13
Estela Luminosa	926.37	881.28	622.43
Nivel 1 -4.375	2,784.09	2,750.28	2,062.28
Espacio Conmemorativo Nivel 2 - 9.625	2,050.46	2,104.41	1,974.39
Plaza Bicentenario y Plaza Arbolada	22,822.02		
TOTAL	34,877.96	11,573.44	8,138.23

No obstante que los espacios y las áreas de construcción del Monumento Bicentenario Estela de Luz se redujeron significativamente, durante la construcción de la obra los costos se incrementaron a 120.4%.

- No obstante que en el contrato de BANJERCITO con I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. no se modificó el tipo de acero ni el precio que había sido definido desde la segunda junta de aclaraciones, en la cual se fijó el acero tipo S32101 a utilizarse, con precio unitario de \$122.24 por kg; y en la tercera junta de aclaraciones se ratificó el tipo de acero, y consecuentemente no hubo modificación de precio, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. autorizó, de manera insostenible, un precio extraordinario superior al de concurso en dos ocasiones: a \$222.55 por kg el 1 de septiembre de 2010; y a \$261.86 por kg el 28 de diciembre de 2011, lo que generó un sobreprecio al acero inoxidable que derivó en un pago injustificado de 191,410.2 mlp.

Lo anterior se sustenta adicionalmente con el informe de la investigación que la ASF solicitó a la empresa certificadora internacional SGS de México, S.A. de C.V., la cual confirmó expresamente que el tipo de acero S32101 del concurso y del contrato no sufrió modificación alguna respecto del que fue adquirido e instalado en el Monumento Estela de Luz. Asimismo, hizo constar que el costo ofertado por PDI/GUTSA que finalmente fue contratado por \$122.24 por kg fue razonable en las condiciones vigentes en el mercado internacional a la fecha del contrato. En consecuencia la autorización de precios extraordinarios para este concepto fue absolutamente improcedente.

- De igual modo, respecto del cálculo del tonelaje de acero, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., pagó a razón de un peso específico de 8,000 kg/m³. Sin embargo conforme a las pruebas realizadas por el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, se obtuvo un peso específico promedio de 7,610 kg/m³, lo que derivó en una diferencia en cantidad resultante de 161,493 kg, por lo que el monto pagado en exceso por diferencias en peso específico del acero es de 33,876.4 mlp. De igual manera la empresa certificadora internacional SGS de México, S.A. de C.V. dictaminó que el peso específico debió ser de 7,800 kg/m³.
- Derivado de lo anterior, por cuanto hace al transporte y montaje del acero, al tomar en cuenta el peso específico real de 7,610 kg/m³ se determinó que existen pagos en exceso de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., por 23,581.5 mlp.

Estos tres conceptos representan 248,868.2 mlp de pagos improcedentes lo que motivó la presentación de denuncia de hechos.

Concepto de la Diferencia	Millones de pesos
1. Precio del acero	191.4
2. Peso específico	33.8
3. Transporte y montaje	23.5
Total	248.8

- I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. hizo pagos improcedentes adicionales a PDI/GUTSA por un monto 150,338.7 mlp por diversos conceptos como se resumen en el cuadro siguiente, mismos que motivaron entre otras acciones la presentación de otra denuncia de hechos:

IMPORTE POR PAGOS IMPROCEDENTES EN DIVERSOS CONCEPTOS

Concepto	Importe
Cuarzo	45,103.2
Ajuste de costos indirectos de concurso	30,908.3
Costos indirectos a PDI/GUTSA	10,897.2
Precios Unitarios Extraordinarios	29,407.4
Contraprestación	26,612.0
Diferencia de Volumen	4,855.3
Rendimientos Financieros	2,555.3
Total	150,338.7

7 de enero de 2012.- Se inaugura el Monumento denominado Estela de Luz.

9 de noviembre de 2012.- I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. finiquitó el contrato con PDI/GUTSA en el que se consignó un importe ejercido que ascendió a 1,046,295.8 mlp.

Conclusiones

El proyecto de la Estela de Luz tuvo un costo final de 1,304,917.7 mlp (que incluye todos los costos desde su concepción hasta su inauguración); asimismo, en dicha cifra están incorporados 399,206.9 mlp por los pagos improcedentes del acero (248,868.2 mlp) en cuanto a precio, cantidad suministrada, transporte y montaje; y por los pagos en exceso (150,338.7 mlp) debido a la incorrecta integración de precios extraordinarios, cuarzo, ajuste de costos indirectos, rendimientos financieros y diferencias de volúmenes en conceptos de obra, entre otros.

Las múltiples instancias que participaron en el Comité Técnico del Fideicomiso, así como I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. y el BANJERCITO, tomaron decisiones sin una adecuada coordinación y la plena observancia de la normativa para asegurar la eficacia, eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos, lo que propició que el costo de la construcción se elevara en 192.0% respecto del contratado originalmente y que la inauguración se realizara el 7 de enero de 2012, más de 15 meses después de la fecha prevista originalmente (15 de septiembre de 2010).

No se proporcionó evidencia de que los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso objetaran o cuestionaran las modificaciones al contrato de prestación de servicios celebrado con I.I.I. Servicios, no obstante que éstas representaron un incremento de 752,882.7 mlp.

El Comité Técnico acordó contratar a I.I.I. Servicios para realizar la construcción del monumento; sin embargo, el fiduciario modificó el objeto del contrato para que la empresa también llevara a cabo la coordinación de la construcción.

Existen irregularidades de servidores públicos en la integración del proyecto para el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, ya que se presentó un proyecto incompleto y con errores, como base para dicha invitación.

La contratación de PDI/GUTSA mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas no fue la idónea para garantizar el ejercicio de los recursos públicos conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como lo observó la Secretaría de la Función Pública.

En cuanto a la Secretaría de la Función Pública, la ASF concluyó que esta dependencia no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a sus funciones de inspección y vigilancia de la construcción del Monumento Estela de Luz, ni determinó las responsabilidades de los servidores públicos por las irregularidades detectadas en sus revisiones. Los informes de las tres auditorías que llevó a cabo la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública (UCAOP) fueron entregados a las entidades auditadas seis meses después de su conclusión, sin que exista evidencia que justifique el atraso; asimismo, no se integraron los expedientes de presunta responsabilidad administrativa con base en las observaciones determinadas.

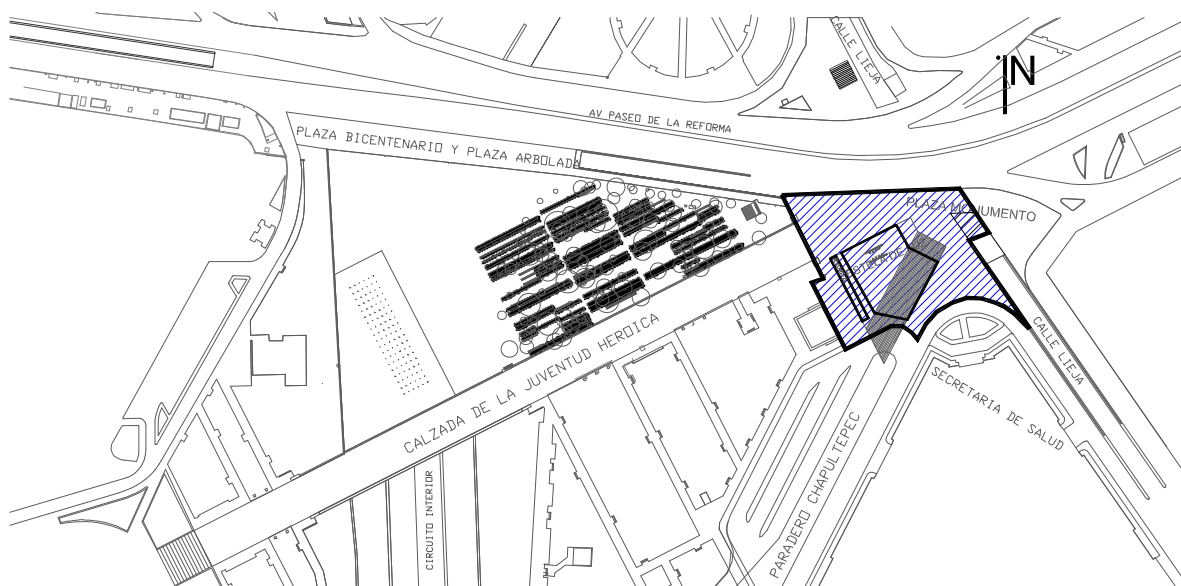
Por su parte, los órganos internos de control en I.I.I. Servicios y en la Secretaría de Educación Pública (SEP-INEHRM) no realizaron oportunamente el seguimiento de las observaciones notificadas por la UCAOP, ni las acciones necesarias para resolver los asuntos observados.

En la construcción del Monumento Estela de Luz se modificó el concepto arquitectónico del proyecto original, ya que de un total de 34,877.96 m² considerados en el proyecto ejecutivo, se concursaron únicamente 11,573.44 m² y sólo se construyeron 8,138.23 m². En cuanto a los aspectos de ingeniería y construcción, no se presentaron omisiones de importancia en el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.

APÉNDICE A. MEMORIA FOTOGRÁFICA



1. Proyecto original con superficie de 34,877.96 m²



2. Proyecto construido con superficie de 8,138.23 m²



3. Inicio de los trabajos, marzo de 2010
Tapiado de la reja de los leones en la entrada al Bosque de Chapultepec



4. Inicio de trabajos de excavación, abril de 2010



5. Excavación para Muro Milán, julio de 2010



6. Armado de Muro Milán, julio de 2010



7. Troquelamiento del Muro Milán y excavación en cajón, marzo de 2011



8. Armado del dado de cimentación, mayo de 2011



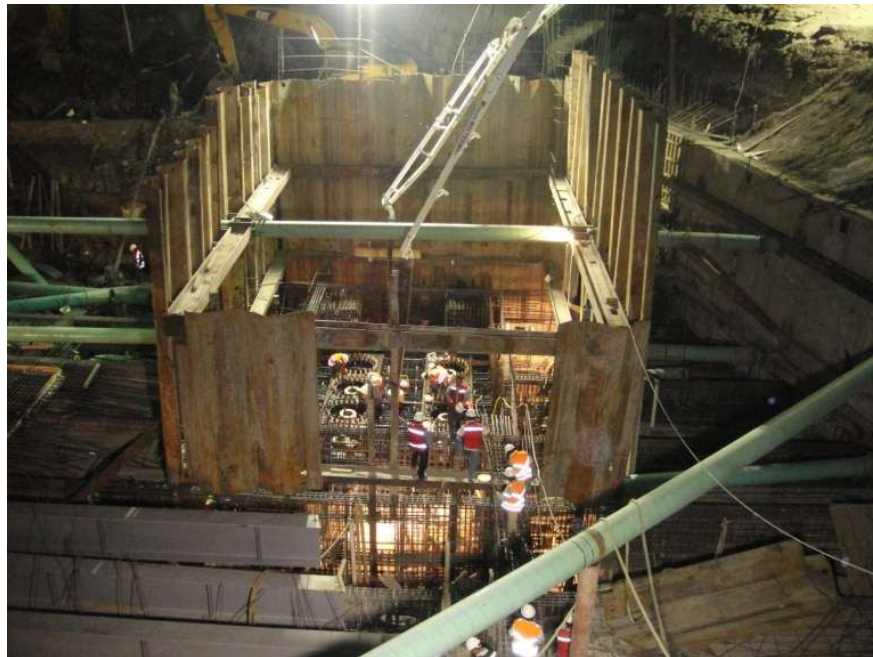
9. Losa de fondo y contra trabes nivel -9, mayo de 2011



10. Inicio del armado de estructura metálica en los niveles -4 y -9, mayo de 2011



11. Montaje de estructura metálica en los niveles 0, -4 y -9, mayo de 2011



12. Colado de dado de cimentación, mayo de 2011



13. Dado de cimentación para recibir columnas de acero inoxidable, mayo de 2011



14. Colocación de losacero para formación de losas de entepiso, junio de 2011



15. Recepción de piezas de cuarzo



16. Montaje de piezas de cuarzo en los marcos de aluminio



17. Llegada de los primeros tramos de las columnas de acero inoxidable, septiembre de 2011



18. Inicio del montaje y fijación del primer tramo de columnas de 3" de espesor, septiembre de 2011



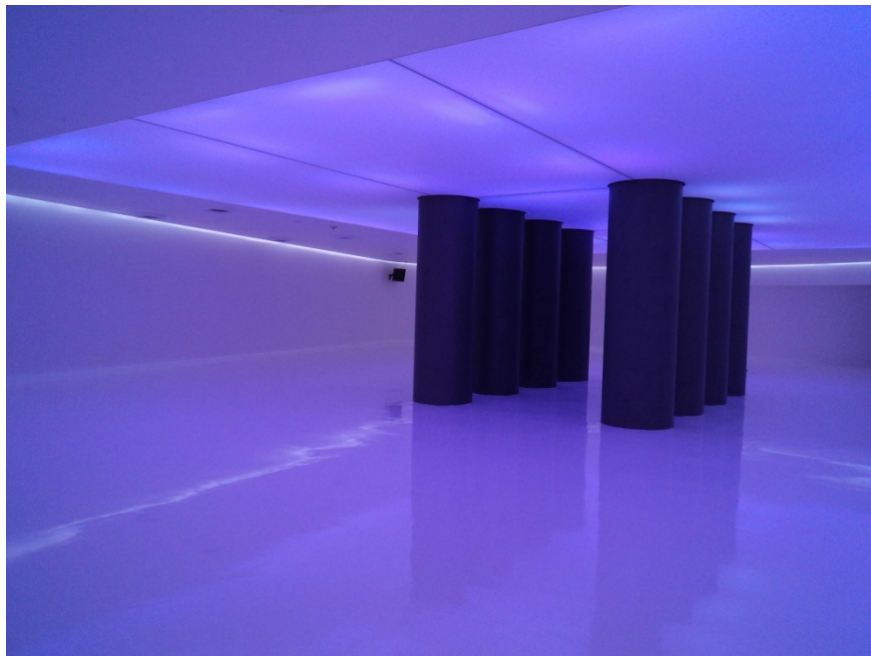
19. Formación de súper panel de 36 piezas de cuarzo, septiembre de 2011



20. Unión entre secciones de columnas de acero inoxidable por medio de crucetas



21. Rampa para discapacitados



22. Terminación del Espacio Conmemorativo, nivel -9



23. Acceso al Espacio Conmemorativo en la Plaza del Monumento, nivel -4



24. Vista lateral de la Estela de Luz



25. Vista desde la calle de Lieja



26. Inauguración de la Estela de Luz, enero de 2012